

1002910-23.2022.8.26.0483

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: GABRIEL MEDEIROS

Comarca: Presidente Venceslau

Foro: Foro de Presidente Venceslau

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... MORAIS. AUTORA ALEGA QUE FOI VÍTIMA DE ROUBO, MEDIANTE RESTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, COM SUBTRAÇÃO DE CARTÃO E SENHA DE USO PESSOAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE, APENAS PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES. INCONFORMISMO APENAS DA REQUERIDA. COMPRAS REALIZADAS NO SISTEMAS DE CRÉDITO QUE DESTOAM DO PADRÃO DE CONSUMO DA AUTORA E MOVIMENTAÇÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Venceslau

Foro de Presidente Venceslau

1ª Vara

Av. Faustino Rodrigues Azenha, 1500, . - Jardim Europa

CEP: 19400-000 - Presidente Venceslau - SP

Telefone: (18) 3271-3644 - E-mail: venceslau1@tjsp.jus.br

1002910-23.2022.8.26.0483 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1002910-23.2022.8.26.0483

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Marcos Vinicius Soriano

Requerido:

Itaú Unibanco S.A.

TERMO DE CONCLUSÃO

Em 14/12/2022, faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Dr. GABRIEL MEDEIROS, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Presidente Venceslau. Eu, R.C.R., Assistente Judiciário, Matrícula 359.866.

MARCOS VINICIUS SORIANO ajuizou a presente ação em face de BANCO ITAÚ S.A, narrando que realizou um negócio de venda de gado com o Sr. José Martins Antunes, recebendo como pagamento dois cheques pré-datados de titularidade da empresa do Sr. José Martins Antunes e nominais ao Requerente, no valor de R\$ 68.500,00 (sessenta e oito mil e quinhentos reais) cada um, respectivamente de números AS-0000003 e AS-0000004, com vencimentos para 26 de junho de 2022. Ocorre que após o depósito, as cédulas foram devolvidas pelo motivo 35 - suspeita de fraude. Em contato com o emitente ficou sabendo que os cheques teriam sido compensados na conta de terceiros. O Sr. José Antunes foi ao banco e constatou que os cheques foram depositados via aplicativo, por um terceiro (fraudador), sendo que os cheques depositados virtualmente constavam com um endosso no verso, não tratando-se da assinatura do

requerente. Alegou que o banco Requerido deveria ter segurança e uma forma de evitar essas fraudes, sendo o mínimo a ser ofertado por uma instituição financeira, haja vista as elevadas taxas e encargos cobrados, que permitem uma grande lucratividade, devendo assim, ofertar um serviço seguro, para não padecer de fragilidade o sistema bancário como ocorreu no caso em liça. Não foi ressarcido do prejuízo. Aduziu que o comportamento do requerido gerou danos materiais e morais. Ao final, requereu a procedência do pedido para condenar o requerido a lhe pagar danos materiais de R\$ 137.000,00 e danos morais de R\$ 27.400,00.

Com a inicial (fls. 01/25) vieram os documentos de fls. 26/47.

O requerido apresentou contestação a fls. 54/59 alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirmou que não houve falha na prestação de serviços. O Banco Réu foi responsável apenas e tão somente pela emissão das folhas de cheque, não podendo ser responsabilizado se terceiros, posteriormente, a falsificaram e o instituição financeira terceira não se atentou a tal fato. Os cheques apresentados em 27/06 foram capturados via app pelo banco 212, havendo alteração do verso, era responsabilidade do Banco Original se certificar de que o sistema de segurança utilizado fosse seguro a fim de evitar a ocorrência de fraudes. Argumentou ser o caso de reconhecer excludente de responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 14 §3º incisos I e II do CDC, batendo-se pela improcedência da demanda.

Réplica a fls. 77/84.

As partes foram provocadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, e pugnaram pelo conhecimento antecipado do mérito (fls. 90/92 e 94).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A preliminar arguida confunde-se com o mérito, e como tal será analisada.

É caso de julgamento antecipado, uma vez que, da forma como posta a demanda, não se faz necessária a produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Restou incontroverso nos autos que o autor recebeu dois cheques de R\$ 68.500,00 cada e que estes cheques foram devolvidos pelo motivo 35 - suspeita de fraude (fls. 33/36), sendo que estes mesmos cheques foram depositados e compensados em contas de terceiros em operação online, havendo a falsificação apenas do verso das cartulas, constando endosso em branco, com assinatura que o requerente não reconhece como sendo dele (fls. 40/42 e 43/44).

Não há dúvidas de que o lado de traz da cártula foi falsificado, estando ambas as partes concordes a esse respeito.

Conforme o STJ, Súmula 479, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

O Superior Tribunal de Justiça também reconheceu que é dever da instituição financeira aferir a regularidade do endosso:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE TRIBUTO ESTADUAL. CHEQUE NOMINAL DESTINADO À FAZENDA PÚBLICA. ENDOSSO IRREGULAR. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE EXCEPCIONAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE AFERIR A REGULARIDADE DO ENDOSSO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. MATÉRIA DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão desta relatoria, que deu parcial provimento ao recurso especial do ora agravado, para reconhecer o dever da instituição financeira em verificar a irregularidade de endosso em cheque destinado à Fazenda Pública Municipal.

2. Não incide a Súmula 7/STJ quando a matéria é eminentemente de direito e há mera reavaliação das provas a partir dos elementos fáticos e probatórios contidos no v. acórdão estadual.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.423.161/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022).

Além disso, nos termos do art. 14, caput, e § 3º, inciso II, do Código de Defesa do

Consumidor o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, e somente não será responsabilizado se provar “a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso dos autos, não fez o requerido prova de que tenha havido culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Pelo contrário, a fraude somente foi possível por relevante omissão do requerido, ao permitir a compensação de um cheque cujo verso, onde consta o endosso, foi falsificado.

Saliente-se que é obrigação contratual da instituição financeira zelar pela segurança das operações bancárias.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA ALEGA QUE FOI VÍTIMA DE ROUBO, MEDIANTE RESTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, COM SUBTRAÇÃO DE CARTÃO E SENHA DE USO PESSOAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE, APENAS PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES. INCONFORMISMO APENAS DA REQUERIDA. COMPRAS REALIZADAS NO SISTEMAS DE CRÉDITO QUE DESTOAM DO PADRÃO DE CONSUMO DA AUTORA E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA FRUTO DE DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO C. STJ. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESSA C. CÂMARA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1026286-20.2018.8.26.0114; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 4ª Vara; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020).

INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. Atuação de falsários os quais se fizeram passar por funcionários do banco. Subtração de elevado valor da conta corrente do autor. Sentença de procedência. Irresignação do banco. Não acolhimento. Banco concorreu com os prejuízos suportados pelo correntista. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1113990-21.2015.8.26.0100; Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2017; Data de Registro: 12/06/2017).

Assim, o risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, não podendo ser repassado ao consumidor. A responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo é objetiva; dessa forma, é irrelevante se esse agiu ou não com culpa.

Portanto, de rigor o reembolso da autora do valor de R\$ 137.000,00, cabendo ao requerido buscar o ressarcimento pelos fraudadores e pessoas que foram efetivamente beneficiadas com os depósitos.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre o autor. O dano moral deve ser analisado com bastante cautela, não se prestando a indenizar fatos menores, ou pessoas que se afetam facilmente por qualquer intempérie do cotidiano, deve sempre ter por parâmetro o homem médio.

Houve uma fraude e o requerido também é vítima e já arcará com o prejuízo material. Em sendo assim, entendo que no presente caso não se está diante de um abalo moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.

Sérgio Cavalieri Filho (“Programa de Responsabilidade Civil”, Malheiros, 2ª ed., n. 19.4) afirma que “só deve ser reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral”.

Portanto, de rigor a improcedência do pedido de dano moral.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, o que faço para CONDENAR o requerido a pagar ao autor a quantia de R\$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais), com correção monetária desde a emissão (INPC), e juros moratórios a partir da citação.

Por força da sucumbência recíproca, atendendo ao novo regramento trazido pelo Código de Processo Civil, condeno o requerido a pagar ao advogado da parte autora

honorários que fixo em 10% do valor do proveito econômico obtido, e condeno a parte autora a arcar com honorários do advogado da ré, que fixo em 10% do valor buscado a título de dano moral.

P.I.C.

Presidente Venceslau, 14 de dezembro de 2022.

Gabriel Medeiros
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA